

1520086-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1520086-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238786/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27135022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2238786 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS

Vítima:

MARCELO MATIAS DA SILVA e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 15 de dezembro de 2022 às 13h35min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). FLÁVIA A. CHERUBINI FOGAÇA BRAGA

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Réu: WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS (Réu preso)

Vítima: MARCELO MATIAS DA SILVA

Vítima: ALEXANDRE SANTOS BARROS

Vítima: JOSÉ NILTON TIRADO FERREIRA

Ausente(s):

Testemunha/A: BRUNO FELIPE DA SILVA

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, o acusado é inocente, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrolo as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal do acusado ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as vítimas Marcelo e Alexandre e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram das oitivas da vítima José e da testemunha Bruno, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, o réu WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS como incurso no art. 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II; no art. 155, §4o inciso I c.c. artigo 14, inciso II, esses, combinados com o artigo 71, do Código Penal; e no art.147, caput e no art. 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 24 de agosto de 2022, em horário indeterminado, na obra situada na Praça Amianto, 370, Vila Princesa Isabel, nesta Comarca e Capital de São Paulo, WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às fls. 40 e 41, tentou subtrair, para si, bens pertencentes à Construtora Tenda, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Ainda, porque no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 6h50, em uma obra situada na Praça Amianto, 370, Vila Princesa Isabel, nesta Comarca e Capital de São Paulo, WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às fls. 40 e 41, tentou subtrair, para si, mediante o rompimento de obstáculo, quatro metros de fios de obra e duas chapas de alumínio, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do auto de avaliação de fl. 21/22, de propriedade da Construtora Tenda., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta Comarca e Capital de São Paulo, WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às fls. 40 e 41, ameaçou Marcelo Matias da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que iria "pegá-lo". Por fim, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta Comarca e Capital de São Paulo, WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às fls. 40 e 41, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. A denúncia foi recebida e o réu citado, apresentou defesa escrita. Finda a instrução criminal a responsabilidade penal do réu restou incontroversa. A materialidade está provada pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial de fl. 155/159 a comprovar o rompimento de obstáculo, bem como por toda prova oral colhida. A autoria é incontroversa. O réu confessou os fatos em juízo e a confissão encontrou respaldo nas demais provas dos autos. Assim, a vítima Marcelo, ouvido em juízo, disse na primeira vez o réu e seus comparsas tentaram entrar. Eles estavam com facas e tentaram subtrair computadores. Na segunda vez ele foi novamente com outro garoto e tentaram roubar uns fios. Na primeira vez eles não levaram nada mas tinham separado placas de alumínio, computador e fios. Esses bens já tinham sido separados. Entraram em 5 na primeira vez. Na segunda vez, o réu já tinha ido antes e cortado os fios. No dia dos fatos, ele cortou a grade detrás dos apartamentos, ingressou e iniciou a subtração dos fios. Além do contato visual, teve acesso às imagens das câmeras. Reconhece o réu presente no CDP e também se sentiu ameaçado no dia. A testemunha Alexandre, ouvido em juízo, disse que presenciou apenas o furto tentado do dia da prisão. Era por volta das 05h quando viu o réu entrar na obra. Chamou Marcelo e iniciaram a vistoria na obra. Acharam Marcelo dentro de um dos apartamentos e já tinha separado os fios. O depoente viu que Marcelo ingressou pelos fundos e rompeu a grade de proteção da janela do prédio. Ele chegou a ameaçar Marcelo. Reconhece o réu presente em audiência. O réu em juízo confessou integralmente os fatos. As provas são assim fartas e autorizam a condenação nos termos da denúncia. O réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Os delitos foram tentados, a incidir a causa de diminuição que requeira seja e apenas um terço em razão do iter criminis percorrido. O regime inicial, diante da reincidência e maus antecedentes é o mais gravoso. Diante do exposto, requer o MP a procedência integral da ação penal como medida de Justiça.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, neutralizando com a agravante da reincidência, fixação de regime diverso do fechado para a pena de reclusão e fixação de regime aberto para as penas de detenção e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado

às págs. 40 e 41, viu-se denunciado como incurso no art. 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II; no art. 155, §4 inciso I c.c. artigo 14, inciso II, esses, combinados com o artigo 71, do Código Penal; e no art.147, caput e no art. 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 24 de agosto de 2022, em horário indeterminado, na obra situada na Praça Amianto, 370, Vila Princesa Isabel, nesta Comarca e Capital de São Paulo, tentou subtrair, para si, bens pertencentes à Construtora Tenda, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 6h50, em uma obra situada na Praça Amianto, 370, Vila Princesa Isabel, nesta Comarca e Capital de São Paulo, tentou subtrair, para si, mediante o rompimento de obstáculo, quatro metros de fios de obra e duas chapas de alumínio, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do auto de avaliação de fl. 21/22, de propriedade da Construtora Tenda., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta Comarca e Capital de São Paulo, ameaçou Marcelo Matias da Silva, de causarlhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que iria “pegá-lo”. Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta Comarca e Capital de São Paulo, WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às fls. 40 e 41, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Segundo o apurado, em data de 24 de agosto de 2022, o denunciado deliberou praticar um furto de bens no almoxarifado da obra com endereço acima. Contudo, ao perceber que sua presença estava sendo notada, fugiu sem levar objeto algum. Foi então que, em 30 de agosto de 2022, WELTON ali retornou, estourou o portão e conseguiu subtrair quatro metros de fios da obra além de duas placas de alumínio. Ocorre que os porteiros ouviram barulhos e procuraram por suspeitos, momento em que acharam o denunciado deitado entre sacos, escondido, com os fios e as chapas nas mãos, além de uma faca e um alicate. Após rendido, enquanto aguardavam a presença policial, WELTON proferiu ameaças a Marcelo, um dos porteiros, dizendo que “hoje mesmo ele saía, que ele é réu primário” e que ele “ia pegá-lo”. Por fim, na Delegacia de Polícia, o denunciado apresentou-se como “ALCÂNTARA APARECIDO DOS SANTOS GOIS” (RG: 30.064.262-3). Realizado o procedimento de legitimação à distância (LEAD), através da coleta das impressões digitais, cerca de 06h após o envio, obtiveram a informação dando conta de que na verdade se tratava de WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS (RG 27.401.328). Ele confessou somente o furto dos fios (fls.13 e 14). A vítima Marcelo ofertou representação criminal à fl. 10 pelo delito de ameaça. Recebida a denúncia, o réu foi citado, advindo sua resposta à acusação pela Defensoria Pública. Ausentes as teses de absolvição sumária, confirmou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada. Durante a instrução, foram ouvidos os ofendidos Marcelo e Alexandre, arrolados em comum pelas partes e, após desistência pelas partes das testemunhas remanescentes, devidamente homologada por este juízo, foi realizado o interrogatório do acusado. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Ponderou acerca da dosimetria das penas. A Defensoria Pública, por seu turno, formulou pedidos acerca da dosimetria das penas e da fixação de regime inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade. Esta é a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é totalmente procedente, devendo o réu ser condenado pelos 2 (dois) furtos tentados, um qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticados em continuidade delitiva e, em concurso material com os crimes de ameaça e de falsa identidade. Nestes termos, a materialidade dos delitos se encontra estampada nas cópias do boletim de ocorrência, das declarações em solo policial e dos demais elementos informativos, sendo corroborada pela prova. A autoria também é certa. O denunciado WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes. Na primeira vez, entrou e saiu, por causa da presença de outros funcionários. Na segunda vez, rompeu uma grade, ingressou, rompeu os fios, separou os bens e foi surpreendido. Ameaçou, dizendo que ia sair e ia pegar ele. Deu outra identidade, Alcantara

Aparecido dos Santos Gois. O delegado ficou bravo para caramba, só identificou com planilhamento. É usuário de entorpecentes, crack. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Ainda em harmonia com a confissão espontânea do réu, temos as seguras palavras judiciais dos ofendidos. O ofendido Marcelo Matias da Silva, ouvido em juízo, relatou que na primeira vez, o acusado e mais uns comparsas dele entraram, tentaram furtar, tinha até uma gravação, até mostraram para o delegado, que eles estavam com uma faca e tentaram subtrair computadores e esses tipos de coisa. Na segunda vez, o acusado e mais um garoto tentaram furtar no local, alguns fios e chapas de construção. O depoente o deteve e o acusado ficou o ameaçando de morte, quando ele saísse do presídio. Ele tinha uma faca no bolso. Na primeira vez, já haviam separado os bens para subtração. Eles entraram em 5 pessoas na primeira vez, mas o alarme tocou e conseguiram impedir a subtração. Na segunda vez, já tinham cortado os fios e ele já tinha separado, foi quando pegou ele. Ele pegou a grade detrás dos apartamentos, passou para dentro e foi para os apartamentos em construção. Tem uma torre que já está pré-montada, está em fase de acabamento. Teve contato visual com o acusado, também o viu na câmera, havia uma câmera dentro do almoxarifado. Sentiu-se ameaçado, tanto que pediu para sair do local de trabalho, já que como o garoto conseguiu escapar, ficou receoso de permanecer ali. O ofendido Alexandre Santos Barros, ouvido em juízo, presenciou só o segundo furto. Foi no dia em que ele foi preso. Foi em torno das 5h50min da manhã, viu ele entrando na obra, entrando dentro do bloco, onde havia os materiais, os quais ele furtou. Nesse instante, chamou o Marcelo, chamou ele no rádio transmissor, começaram a vasculhar o prédio. Entraram

apartamento por apartamento, quando Marcelo viu o acusado escondido dentro de sacos. Ele já havia separado bens para levar. Viu ele entrando. Ele entrou pelo fundo. Ele estourou a grade de proteção da janela do prédio. Viu ele entrando, ele já havia separado os fios. O acusado ameaçou o MARCELO. Seguraram ele até à chegada dos policiais. Tem condenações diversas por furtos. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que os ofendidos pormenorizaram as condutas do acusado, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Restou satisfatoriamente comprovada a ocorrência dos 2 (dois) furtos tentados, praticados em continuidade delitiva. Com relação ao segundo furto, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou satisfatoriamente comprovada, especialmente pelas firmes palavras do ofendido em juízo, demonstrando o efetivo rompimento e do laudo relacionado à ferramenta utilizada para tanto (págs. 163/166). Do delito de ameaça (art. 147, do Código Penal). Evidentemente, a ameaça somente admite a modalidade dolosa, exigindo-se ainda que o sujeito tenha consciência daquilo que diz. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci bem como pontua que "Em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabado ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas." Em relação a ameaças proferidas em momento de embriaguez, Nucci prossegue advertindo que poderá configurar o tipo penal, devendo-se analisar "a seriedade empregada pelo agente e captada pela vítima" (in Código penal comentado, 12ª ed., pp. 739). Não se pode descaracterizar o crime de ameaça em razão do estado de exaltação e a influência de álcool sobre o réu. Ao contrário, observa-se que não raras vezes a embriaguez atua como fator determinante da prática delitiva, além de potencializar a força intimidativa da ameaça. A par disso, segundo expressa disposição do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal. Também nesse sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de Justiça: "[...]Não ocorre a exclusão de imputabilidade na hipótese de embriaguez não acidental ou preordenada do réu que pratica crime de lesão corporal contra cônjuge e violência doméstica, ainda que derivada de dependência física ou psíquica, pois, não tendo o agente diminuída a sua capacidade de entendimento, quando muito tendo reduzida a capacidade de determinar-se, aplica-se o artigo 28, II, do Código Penal" (STJ, APn673/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, j. 15/08/2012). Reputo, assim,

que a conduta praticada pelo réu se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 147, caput, do Código Penal. Do delito de falsa identidade (art. 307, do Código Penal). Fica também evidenciada a procedência da inicial acusatória neste ponto, mormente restar evidenciado que o acusado utilizou-se de nome diverso, com a intenção de ludibriar os agentes públicos e, assim, mitigar eventual responsabilização criminal em seu desfavor, ocultando seus antecedentes criminais e a sua condição de procurado. Nesse sentido, a Súmula 522 do C. STJ, in verbis: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Com efeito, a atribuição de identidade falsa, mediante uso de nome de terceira pessoa, ainda que cometida em autodefesa, não descaracteriza os crimes previstos nos artigos 304 e 307, do Código Penal - especialmente o crime de uso de documento falso - uma vez que tal fato ofende a fé pública e o próprio interesse comum, extrapolando a garantia constitucional de permanecer em silêncio, bem como a liberdade de mentir sobre os fatos relacionados ao crime. Assim, não elide a criminalidade do fato a alegação de que a ré agiu sob o pálio do princípio nemo se detegere, atualmente acolhido no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal vigente. Ora, o direito de ficar calado e não se autoincriminar não compreende o de falsear a própria identidade. A mentira que a lei permite - melhor dizendo, não sanciona - é aquela utilizada pelo suspeito para contestar os fatos em que se baseia a acusação (v. Manzini, Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano, v. 4.º/205, Utet, 1952); não, todavia, aquela que colima dela forrar-se pela via larga da falsa identidade. Desta forma, comprovadas a materialidade e autoria por ambas as infrações penais e não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas do acusado, excluam a sua culpabilidade ou extingam a punibilidade, passo a dosagem das penas. DOSIMETRIA. I. Com relação aos furtos tentados praticados em continuidade delitiva, passo a realizar a dosimetria de suas penas com base no furto qualificado tentado, mormente este ser de gravidade concreta mais grave. Sopesando os critérios previstos no art. 59, do Código Penal e compulsando a folha de antecedentes e certidões criminais dos feitos nela constantes, tem-se que o acusado é multirreincidente, pelas condenações pretéritas por roubo e furto. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento majoritário no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial sejam consideradas condenações distintas. Neste sentido: "Hipótese em que, presente mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal." (HC 309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). Ainda: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. PERSONALIDADE E MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre bis in idem na elevação da pena-base pela valoração negativa da personalidade, da conduta social e dos antecedentes, em virtude da existência de diversas condenações definitivas. Ressalva do Relator. 2. O Juiz de primeiro grau - no que foi corroborado pela corte local - nada mais fez que reconhecer a reincidência, atribuir valoração negativa aos antecedentes e, ainda, sopesar desfavoravelmente a personalidade, dada a quantidade de condenações com trânsito em julgado, suficientes para alicerçar cada uma das vetorais, além da agravante. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1583012 / DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). Desta forma, uso uma das condenações como vetor de reincidência, a ser sopesado na próxima fase da dosimetria das penas, a fim de evitar incidir em bis in idem. As demais serão utilizadas como vetor interpretativo valorado negativamente a título de maus antecedentes. Na primeira fase, observando que os demais critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, encontram-se dentro da normalidade, majoro as penas-base em 1/6 (um sexto), elevando-as para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea, que utilizo para neutralizar a agravante da reincidência, mantendo as penas nos

patamares anteriormente fixados. Na terceira fase há a tentativa, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que quase se aproximou da consumação, reduzo as penas no patamar mínimo de um terço, diminuindo-as para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, no piso. Por fim, com fulcro no art. 71, do Código Penal, considerando o número de delitos, elevo as penas em 1/6 (um sexto), para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo unitário. réu é reincidente específico e portador de péssimos antecedentes, estando em cumprimento de pena, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, razão pela qual fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena corporal, em observância ao disposto no parágrafo terceiro, do artigo 33 do Código Penal, único compatível com suas condições pessoais. Inadmissível a fixação de regime prisional mais brando, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afastando a incidência do disposto na Súmula 269 do STJ. Pelo mesmo motivo, sendo reincidente específico em crime de furto, não faz jus ao "Sursis" e ao benefício da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos subjetivos específicos desses benefícios, conforme explicitado quando da fixação do regime inicial. II. Com relação ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, considerando os péssimos antecedentes, elevo a pena em 1/6 (um sexto), majorando-as para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea, que utilizo para neutralizar a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar anteriormente fixado, tornando-a definitiva neste quantum, sendo que esta pena deve ser a definitiva ante a ausência de outras circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Considerando o disposto no art. 33, §2º, "c" do Código Penal, tendo em vista a quantidade da pena aplicada e que o réu é reincidente, para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime SEMIABERTO, o mais gravoso que pode ser fixado para crimes apenados como detenção, como os ora analisados. III. Com relação ao crime previsto no art. 307, do Código Penal. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista os maus antecedentes, exaspero a pena-base em um sexto acima do piso legal, perfazendo 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase, realizo novamente a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena a considerar, quantum de pena que torno definitivo. Pelos mesmos fundamentos aduzidos acima quanto à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão, fixo o regime inicial para a pena de detenção o SEMIABERTO. Nos termos do art. 69, § 1º, do CP, tendo em vista que foi aplicado ao réu pena privativa de liberdade não suspensa (furto biqualeficado), inviável a concessão de qualquer benefício. Observar, quanto ao cumprimento das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) a redação do art. 69, caput, segunda parte, do Código Penal, executando-se inicialmente a de reclusão e, após, a de detenção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WELTON CHARLES BISPO DOS SANTOS, qualificado às págs. 40 e 41, às penas de: I. 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II e no art. 155, §4 inciso I c.c. artigo 14, inciso II, ambos na forma do art. 71, todos do Código Penal, e; II. 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, e; III. 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal. 1. Com relação aos objetos apreendidos nestes autos, considerando a natureza de objetos de crime, decreto o perdimento destes e determino a sua destruição. Oficie-se. 2. O apenado é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução, motivo pelo qual, se insatisfeito com a presente decisão, não poderá apelar em liberdade, pois persistem os requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo necessária a permanência no cárcere para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Oficie-se,

recomendando-se na prisão onde se encontra. 3. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Isento o acusado do pagamento da taxa judiciária, por presumir a sua miserabilidade, decorrente de ser defendido pela Defensoria Pública. 4. PUBLICADA em audiência, os presentes saem cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjssp_jus_br/Ebk3i_ondadKk5acYkwDueMBmttWW_g0g8IqyeReCcZ0cQ
https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjssp_jus_br/EdYIjNFMia1BpeJdm3aDMoABbEJAv64HERSFQUpGCWQHvW
https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjssp_jus_br/EfmWTenJxcNnh390CxHOqkBZbLskeJI6UHC0lEOZpSdRw

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA